Facultas Ferdinando Hispaniarum regi componendi lites ordinum militarium

Pius PP. VII. · Latin

DLXXV1I.

Facultas regi catholico concessa ami- cahiliter componendi lites , ct con- tentiones omnes, quae inter capi- tula, episcopos, aliasque personas ecclesiasticas oriri possent, ac mi- litesordinum sancti JacobidcSpalha, deCalatrava, de Alcantara, et B.V. de Montesa , ac de Conceptione ejusdem b. M. Virginis, ceu alias indulla fuerat Philippo secundo , ct Philippo V., Carolo IV., aliisque re- gibus catholicis.

Dat. die 18 notembrii 1814

anno !▼.

Carissimo in Christo filio Nostro Fer- dinando Hispaniarum regi catho- lico.

Pius PP. VII.

Carissime in Christo fili Noster Salutem, et apostolicam benedictionem.

5. I . Dtidum a felicis recorda- Tenor lii.r.- tionis Grcgorio pp. XIII. praedeces- '(,ra sore Nostro emanarunt literac in si- diu mili forma brevis clarae memoriae corio xiiir.- Philippo II. dum vixit, Hispaniarum ^

regi catholico directae tenoris sequen- cndl. tis videlicet - A tergo - Carissimo in 1 Christo filio Nostro Philippo Hispa- niarum regi catholico - intus vero « Carissime in Christo fili Noster sa- lutem, et apostolicam benedictionem. Controversiis, et litibus olim in Ro- mana curia, et extra eam coram di- versis judicibus ordinariis , et dele- gatis inter archiepiseoposToletanum et llispalensem ,ac episcopos Conchensem, Cordubcnsem,Cauriciiscm,Abulenscm,

Paccnsem, Gadiccnscm, et Oxo mensem, corumque capitula , et nonnullos ali- os ecclesiarum praelatos, el personas ecclesiasticas regnorum Hispaniae, ac priores milites, et alios fratres mili- tiae sancti Jacobi de Spatha sub re-

gula sancti Augustini , eorumquc conventus super jure decimandi, seu praestatione , et solutione quarum- dam decimarum tam novalium, quam pecorum, et armentorum, rebusque aliis in actis causarum hujusmodi la- tius deductis , et illorum occasione endentibus, aliis itcin, ut formida- atur, orituris, ut illae omnes ami- cabiti concordia terminarentur felicis recordationis Clemens pp. VII. hor- tatu clarae memoriae Caroli V. Ro- manoruin imperatoris Hispaniaruin regis, et dictae militiae perpetui ad- ministratoris per Sedein apostolicam deputati genitoris tui per suas lile- ras in forma brevis confectas eidem Carolo imperatori, regi, et admini- stratori facultatem , et auctoritatem tribuit componendi , ct concordandi lites , differentias , et controversias hujusmodi, seque inter partes prae- dictas interponendi, idipsumque po- stea piae memoriae Paulus pp. III. per alias suas similes 1 i teras illi commisit causas universas, et singu- las praedictas ubicumque , quando- cuniquc pendentes in eodem statu, uo pendebant ad suum beneplacitum, icta judicibus, et coi litigantibus hu- jusmodi legitima intimatione , su- spendendo, et ne durante hujusmodi beneplacito suo in causis praedictis uidquam innovaretur, inhibendo , ecernens paries ipsas ad observin- j dum quidquid per illum concorda- tum , aut amicabUiler compositum foret, omnino teneri, ac irritum, et inane quidquid secus a quoquam qua- vis auctoritate scienter , vel ignoran- ter contigerit attentari, et subsequen* ; ter ad tollendum dubium , et sub , illis verbis generalibus, et alios prae- j latos, et personas ecclesiasticas , eae- teri archiepiscopi , et episcopi regno- rum praedictorum comprehenderen- tur , ipse Paulus praedecessor per alias suas literas causas praedictas non solum inter Toletanum , et llispa- lensemarchiepiscopos,acCordubensem, Concheuscm,.Caurtensetn, Abulcnsem, Pacensem, Gadicensem, etOxoincnsem episcopos» illorumquc capitula hujus- modi in dictis lileris , ut praefer- tur specialiter nominatos, sed etiam Granatenscm, Compostellanum,et Va- lentinum archicpiscopos, nec non Pa- censem, Bungensem, Carthaginensem, Giennensem , Malaci tanum , Civita- tensem , Salamantiuum , /.amoren-

sera, Seguntinum, Legionenscm, Sego- biensem, Albarizinensem, Calagurita- num et Pampilonensem episcopos, eo- rumque capitula, et quascumquc perso- nas ecclesiasticas in dictis regnis consi^ stenles , ac i psos priores, praecepto- res, milites , et fratres , corumque conventus , tam super decimis , et aliis rebus praedictis in ipsis literis expressis , quam etiam super juris- dictione , nec non jurepatronatus , seu praesentandi personas idoneas dictae militiae ad vicarias , praece- ptorias, et alia beneficia ecclesiastica ejusdem milii iac ; iliaque admini- strandi, regendi, gubernandi , et vi- sitandi tam- in dicta curia , quam extra eam coram quibuscumque ju- dicibus ordinariis, et delegatis, etiam in causarum palatii apostolici audi- toribus, ac S. R. E. cardinalibus in quavis instautia quomodo libet pen- dentes dicto suo beneplacito durante suspendii , illasquc eidem Carolo im- peratori per eum componendas , et concordandas , ita quod in illis in omnibus et ner oinnia juxta teno- rem primo dictarum suarum litera- rura procedere libere, et licite va- leret , perinde ac si in ipsis literis singulis ,

archiepiscopi , episcopi , capitula, et aliae personae praedictae specialiter nominatae fuissent de no- vo concessit, ac commisit; sed ipso Carolo imperatore, ac rege his vix coeptis , aut imperfectis relictis de medio sublato cum per similis memo- riae Pium pp. IV. praedecessorem [No- strum accepto quod priores, milites, fratres, ct clerici dictae militiae ju- xta privilegia eis a diversis Roma- nis pontificibus praedecessoribus suis concessa, nec non ipsius militiae con- suetudines, usus , ct stabilimenta ab immemorabili tempore ab eis obser- vata integras decimas lain persona- les, ct mixtas, quam etiam praediales intra terminos dictae militiae , extra vero personales, et mixtas , nec non praediales novalium praediorum suo- rum propriis manibus vel sumptibus cultorum exigere , et habere potuis- sent, et eatenus exegissent in quibus- cumque, ct quorumcumque praelato- rum provinciis, e^dioecesibus, seu di- slriclibus , ubi eosdem milites , et fratres etiam laicos habitare , vel do- micilia habere aut praedictos fru- ctus , cx quibus eosdem solvere te- nentur acquirere, colligere , nutrire

depasci, levare, et percipere contige- ret; ipse Pius praedecessor animad- vertens conducibile fora, ut hoc quo- que negocium universum via com- positionis , et concordiae hujusmodi terminaretur, et propterea volens non solum praedictas, sed etiam majores quae inter supradictos ortae , et su- scitatae fuerant, et denuo nasci, ori- ri, et suscitari poterant lites, quaestio- nes, et differentias amputare , inte- ri m vero partes ipsas in possessio- nibus in quibus erant, manuteneri, et defendi ; nihilque innovari debere ; motu proprio, certaque scientia , ct deliberatione suis omnes , et quas- curoque lites , causas , controversias, quaestiones, et differentias tam motas, quam quae moveri poterant in futu- rum ad sc advocavit, et illas, deci- sionemque, et terminationem ipsarum suspendit, et tibi per recomponendas, et concordandas , ita quod in illis juxta praedictarum Pauli praedeces- soris literarum continentiam , et te- norem , ac si illae tibi directae , ct praesentalae fuissent in omnibus et per omnia ad suum, et Sedis apo- slolieae beneplacitum agere , et pro- cedere libere, et licite valeres, com- misit, et remisit, plenamque , et li- beram licentiam et auctoritatem tibi concessit , prout in suis in eadem forma brevis confectis , et singulis aliis aliorum praedecessorum praedi- ctorum Hieris plenius continetur < Cum autem sicut accepimus negocio praedicto a te suscepto ita effectum sit, ut inter multos praedictorum par, et tranquillitas , diligentia, et indu- stria tuis sit subsequuta , cumque eti- am similes, et aliae diversae lites , et quaestiones inter eosdem , et alios areniep i scopos , et episcopos, eorum- que capitula, nec non praelatos , et personas ecclesiasticas tam saeculares, uam regulares ex una , et dilectos lios magistros, priores, praeceptores, milites , et alios fratres militiarum de Calatrava, et Alcantara Cistercien- sis ordinis, eorumque conventas par- tibus ex altera super solutione deci- marum tam novalium, quam pecorum, et armentorum , nec non jurepatro- natus administratione , caeterisque juribuset jurisdictionibus supradictis, rebusque aliis in actis causae, et cau- sarum hujusmodi latius deductis, et illarum occasione tam in dicta curia, quam extra eam motae jain sint ,

et in foturum oriri formidentur. Nos cupientes has quoque lites, quaestio- nes, et differentias eadem opera, et industria tuis componi , atque con- rordari earum status, et merita , ac judicum, et coi litigantium nomina, et cognomina, caeteraque de neces- sitate exprimenda praesentibus pro plene , ct snfhcienter expressis ha- bentes omnes, et quascumque lites , causas, quaestiones , et differentias tam motas, quam quae moveri po- terunt in futurum inter has poste- riores partes ad Nos avocamus, et il- las, illarumquc decisionem , et ter- minationem ad Nostrum , ct dictae Sedis beneplacitum, ita tamen quod interim partes ipsae in possessione , in qua existunt manuteneri , et de- fendi debeant, nihilque immutari que- at, factaquc judicibus, et collitigan- tibus hujusmodi legitima intimatio- ne praesentium auctoritate suspendi- mus , casque universas, et singulas tibi per te concordandas, et compo- nendas , ita quod Nostro , et Sedis hujusmodi beneplacito durante tu in il- lis pro hujusmodi concordia , ct ami- cahili compositione te interponere, a* gere, procedere libere, et licite vale- as , committimus, et remittimus, ac plenam, et 1 i bcrain licentiam , et fa- cultatem, ac auctoritatem concedimus, decernentes partes ipsas ad observan- dum ea omnia quae in praemissis per majestatem tuam concordata, ac amicabilitcr composita, et terminata fuerint omnino teneri, et ad id ef- ficaciter obligatos fore, nec ab illis ullo unquam tempore resiliri posse , nec non irritum, ct inane quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter , vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus omnibus quae in singulis literis prae- dictis concessum est non obstare , caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Tusculi sub annulo piscatoris die vicesima octobris millesimo quin- gentesimo octuaginta quatuor , ponti- ficatosNostri anno decimo tertio«Caesar Glorierus«Locoi3E«aimuli piscatoris.

§. 2. Et subinde pro parte clarae memoriae itidem Ou-oli earumdem Hispaniarum ragis catholici piae me- moriae Innoccntio pp. XII pariter praedecessori Nostro exposito, quod ipse facultatibus eidem Philippo regi, ut praefertur concessis ad effectum componendi lites, et controversias ,

EMeifio la- cullatur* ipM-

mm favor* Caroli regia induit* *b In-

noemtio Xll.

qjuae inlcr personas in praeinscrtis lueris persaepe oriri solebant pari for- miler uti posse plurimum desidera- bat. Idem Innocentius praedecessor eidem Carolo regi omnes , et singu- las facultates memorato Philippo re- gi ab eodem Gregorio praedecessore concessas, sicut praemittitur, et at- tributas, ita ut idem

Carolus rex ad ef- fectum componendi lites, et controversias praedictas , tam tunc ortas , quam quae iu posterum forsan ori- ri possent , uti libere , et licite valeret sub certis modo , et forma tuuc expressis auctoritate apostolica concessit ; et poslinodum fel: ree: Clemens pp. XI praedecessor quoque Noster similes facultates supradicto Philippo regi, ut praefertur, concessas clarae pariter memoriae Philippo V. memoratarum Hispaniarum regi catholico imperlitus fuit.

ConfM*io r*. S- 5- Demum piae memoriae Bc- rt« a nedictus pp. XIV praedecessor itidem cio xiv. h- Zoster easdem facultales clarae quo- d! regL?1,DaB n»e memoriae Ferdinando dictarum Hispaniarum regi catholico concessit, et alias prout in eisdem lunoccntii dic xxix. martii MDCXC1II , et Cle- mentis diexvii. julii MDCCXVI, ac Be- nedicti praedecessorum praedictorum in pari forma brevi die decima septembris MDCCXLVI expeditis literis, qua- rum tenores praesentibus pro expressis haberi volumus, uberius continetur. Frr>e«« porre- $. 4. Cum autem sicut majesta- ctae a re^e tis tuae nomine Nobis expositum fu- ‘t. tu qui s. Jacobi <lc Spatlia , dc facuiuic coo-Calalrava, de Alcantara, et b. 31. de *c|«enda. -Montesa, aede Conceptione ejusdem b. 31. militiarum respcciivc administrator perpetuus dicta auctoritate deputatus existis, facultatem compo- nendi extrajudicialiter quascumque lites , et controversias inter fra- tres milites militiarum hujusmodi ex una, et episcopos, capitula, alias que ecclesiasticas personas ex altera partibus orta , et pendentes, ac in futurum exorituras juxta indultum primodiclo Philippo regi a memo- rato Gregorio praedecessore, ut prae- fertur , concessum, tibi pariter a No- bis concedi plurimum desideres.

_ Nos majestatis tuae vo-

tioou. tis hac m re quantum Nobis cx alto conceditur , favorabiliter annue- re cupientes , supplicationibus tuo nomine Nubas super hoc humiliter porrecti* inclinati, ac litium, et con-

troversiarum hujusmodi status et me- rita , nominaque , et cognomina , ac qualitates judicum, et collitigan» tium, et aliae quaecumque etiam spe- cificam , et individuam mentionem ; et expressionem requirentia praesen- tibus pro plene, et sufficienter expres- sis , et specificatis habentes eidem majestati tuae omnes , et singulas facultates memoratis Philippo II. Ca-

Irolo , Philippo V. et Ferdinando re- gibus a praedictis Gregorio, Innocen- tio, Gemente, et Benedicto praedecessoribus, sic ut praemittitur, con- cessas, et attributas, ita ut tu illis ad effectam componendi easdem controversias et lites tum nunc ortas, et pendentes, quam in futurum orilu- ras, pariformiter uti, servata tamen in omnibus, et per omnia memora- tarum 1 i lorarum forma , et disposi- tione, libere pariter, et licite possis et valeas ad Nostrum , et Sedis apo- stolicae beneplacitum auctoritate apo- stolica tenore praesentium concedimus, et impertimur.

§. 6. Non obstantibus litium pen- Derogatio denliis , aliisque praemissis, ac con* *●*”“* r,oru“- stitutiouibus , et ordinationibus apo- stolicis, nec non omnibus, et singulis illis, quae tam in praeinsertis Grego- rii, quam in aliis memoratorum In- nocentii, Gementis, et Benedicti prae- decessorum lileris concessae sunt non obstare, caeterisquj» contrariis quibus- cumque. Datum Romae apud sanctam Mariam Majorem sub aunulo piscato- ris die decima octava novembris mil- lesimo octingentesimo decimoquarto, pontificatus Nostri anno decimoquinto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome XIII. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1847. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Revision: 2026-10-26T13:13:50Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.